

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6068/2538

บริษัท จ.จิรพัทธ์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
กับพวก

โจทก์
ชัยยาพร
ก่อสร้าง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 40

ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคแรก, มาตรา 140 (3), มาตรา 246

นายโจทก์ได้ย้ายไปจากภูมิลำเนาเดิมแล้วก่อนวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังนั้นการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่นายโจทก์ตามภูมิลำเนาเดิมของนายโจทก์โดยวิธีปิดหมาย จึงเป็นการไม่ชอบยอมถือว่าโจทก์ได้ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชอบ ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังใหม่ได้

นายโจทก์ได้ย้ายไปจากภูมิลำเนาเดิมแล้วก่อนวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังนั้นการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่นายโจทก์ตามภูมิลำเนาเดิมของนายโจทก์โดยวิธีปิดหมาย จึงเป็นการไม่ชอบยอมถือว่าโจทก์ได้ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชอบ ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังใหม่ได้

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-สมภพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สนิธเณร)

ศาลแพ่ง - นางอุบลรัตน์ ลุยวิกภัย

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรพล เจียมจู่ไร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ